

1500944-54.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... um munícipe indicou a ocorrência de tráfico de entorpecentes. Foram ao local e fizeram a abordagem. Na mão do acusado estava o dinheiro e ele confessou o tráfico, informando que já traficava a algum tempo. As drogas estavam na bolsa que estava com o acusado. Não se recorda quais drogas foram localizadas. Eram drogas diversas. O acusado confessou o tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500944-54.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500944-54.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107041/2022 - 01º D.P. SUZANO, 2107041/2022 - 01º D.P.

SUZANO, 2107041 - 01º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAC JESUS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

ISAC JESUS DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, pois conforme consta em denúncia, na manhã de 19 de abril de 2022, às 11h50min., na Rua Santa Júlia, 92, - Vila Fátima, nesta cidade e Comarca de Suzano, o acusado supostamente trazia consigo, para fornecimento a terceiros em atividade de tráfico ilícito, 119 (cento e dezenove) invólucros contendo cocaína na forma de "crack", com peso de 116,4g, 68 (sessenta e oito) invólucros contendo maconha com peso líquido de 152g, e 10 (dez) frascos de lança-perfume, com peso de 286,1ml, drogas que causam dependência física e

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o acusado, em tese, estava no endereço mencionado, onde trazia consigo uma bolsa infantil cor de rosa contendo as drogas citadas, divididas em pequenas porções.

Consta que Guardas em atendimento a denúncia, de um cidadão de que no final da Rua Santa Julia havia um indivíduo que estaria traficando e que estaria com uma bolsa cor de rosa infantil, Guardas Municipais se dirigiram ao local informado e avistaram o acusado no local, ocasião em que foi abordado.

Relata por fim, que em revista pessoal, foi encontrado com o acusado a quantia de R\$143,00 (cento e quarenta e três reais), além da referida bolsa infantil cor de rosa, com as drogas mencionadas.

No local dos fatos, o acusado confessou informalmente o delito de tráfico.

O Inquérito Policial foi encartado aos autos.

Auto de Prisão em Flagrante às fls.04.

Boletim de Ocorrência às fls. 09/12.

Auto de exibição e apreensão às fls. 14.

Laudo de constatação às fls. 26/29.

Laudo químico toxicológico às fls. 66/68; 84/86.

Laudo pericial do objeto às fls. 129/131.

Laudo pericial do local às fls. 132/135.

A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2022 (fls. 73/74), o réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 102/107).

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação, bem como foi tomado o interrogatório do acusado.

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos das testemunhas, bem como foi tomado o interrogatório do acusado.

Encerrada fase de instrução, a defesa requereu pela oitiva de nova testemunha.

Em alegações finais apresentada em memoriais, a Digníssima Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, com a majorante prevista no artigo 40, inciso III da Lei de Drogas, em razão dos fatos terem se dado em proximidade de instituição de ensino (fls. 161/164).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição sumária do acusado. Subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Pugnou, também, pela aplicação do regime aberto para cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 165/166).

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

A acusação procede.

Rejeito o pedido formulado pela defesa quanto a oitiva de nova testemunha, uma vez que o pedido se encontra precluso, na medida em que deveria ser formulado em fase de instrução, artigo 402 do CPP.

Imputa-se ao réu o delito configurado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40 , inciso III ambos da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, a materialidade do delito de traficância de entorpecentes praticado por ISAC JESUS DA SILVA está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, boletim de ocorrência (fls. 09/12), laudo de constatação (fls. 26/29.), bem como laudo químico-toxicológico (fls. 66/68; 84/86), por via dos quais se constata que a substância apreendida é entorpecente e gera dependência química e psíquica e laudo pericial do local (fls. 131/135), o qual configura a materialidade da causa do aumento de pena.

A autoria em relação ao réu é incontroversa.

Senão, vejamos.

Rodrigo Lourenço Batista, GCM, em juízo, disse que patrulhavam no local e um munícipe disse que uma pessoa traficava numa rua próxima. Foram ao local e encontraram o acusado com dinheiro nas mãos e uma bolsa nas costas na qual encontraram entorpecentes. Pelo que se recorda tinha diversas drogas. O acusado confessou o tráfico. Próximo ao local dos fatos havia escola próxima aos fatos. Não se recorda quem foi o primeiro a abordar o acusado se o depoente ou seu colega O acusado não foi agressivo na abordagem, permaneceu sentado até a chegada da viatura que o conduziu até a delegacia.

No mesmo sentido, o GCM Igor Buccini Leite, em juízo, disse que estava em patrulhamento com seu colega quando um munícipe indicou a ocorrência de tráfico de entorpecentes. Foram ao local e fizeram a abordagem. Na mão do acusado estava o dinheiro e ele confessou o tráfico, informando que já traficava a algum tempo. As drogas estavam na bolsa que estava com o acusado. Não se recorda quais drogas foram localizadas. Eram drogas diversas. O acusado confessou o tráfico de entorpecentes naquela ocasião.

Nesse diapasão: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 76.608-0 - STF - DJU 11.04.97).

"ENTORPECENTES - Tráfico - Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Declarações coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Tráfico caracterizado - Ação procedente - recurso não provido" (TJSP - Ap. 264795-3 - 6ª Câmara Criminal - Rel. Des. Debatin Cardoso). "ENTORPECENTE - os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra

e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Em juízo, o réu ISAC JESUS DA SILVA teve sua revelia decretada.

Assim, diante da materialidade e autoria dos fatos, e de todos os fatores que reunidos permitem obter a certeza de que o réu estaria, por certo, na posse dos entorpecentes para fins de tráfico, e, deste modo, comprovada a materialidade, o destino da droga e a autoria, procedente o pedido contido na exordial.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Além disso, o entorpecente estava acondicionado em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

Pontue-se que ainda que o réu não tenha sido flagrado comercializando os entorpecentes, mas as circunstâncias de remeter e guardar substância entorpecente, conforme a droga apreendida, que estava em posse do acusado, já configura a prática do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Verifico presente a causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III, visto que conforme o laudo pericial do local dos fatos, acostado aos autos as fls. 132/135, a traficância se deu nas imediações do estabelecimento de ensino "Escola Euclides Igesca".

Por tudo o que foi exposto, o conjunto probatório é coeso quanto à ocorrência do crime previsto no artigo 33, caput, .c.c artigo 40 da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em inadequação típica que ensejasse a desclassificação.

Incurso o réu no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, passo à dosimetria da pena, levando em consideração os preceitos do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase mantenho a pena-base no mínimo legal, no montante de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento de pena, previsto no inciso III do artigo 40, da Lei de Drogas, pelo crime ter sido cometido nas imediações do estabelecimento de ensino, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em 05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Por fim, verifico que o acusado preenche os requisitos constantes do §4º do art. 33 da Lei de drogas, razão pela reduzo a pena em 2/3, fixando-a em definitivo em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Em razão da quantidade de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar ISAC JESUS DA SILVA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo da data do fato, tudo em favor de entidade a ser apontada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Diante do regime de cumprimento de pena imposto, além da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, concedo ao acusado o direito de recurso em liberdade

Oportunamente, intime-se para pagamento da multa. Condeno o réu ao pagamento das custas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e arquivem-se os autos, expedindo-se o necessário. Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Suzano, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA